

1504956-82.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Porte de arma (branca)

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... trabalham. Já foi processado antes por roubo e por furto, também tem algumas passagens por uso de drogas, já esteve internado em clínica de recuperação. Atribui os seus problemas ao seu vício em drogas.

Juntada a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls.20/24) e a Folha de Antecedentes (fls.25/35) atualizadas do réu.

1.1 Do crime de porte de munições:

Na primeira fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504956-82.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504956-82.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Porte de arma (branca)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, art.19, caput, do Decreto Lei n. 3.688/41 e art. 307 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 17h25, na Rua Gusmões, nº 41, República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, detinha munição de uso restrito, consistente em dois cartuchos íntegros de calibre 0.45, trazia consigo uma arma branca fora de casa, sem licença de autoridade e atribuiu falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

A denúncia foi recebida (fl.80), o réu foi citado e notificado (fls.109/110) e apresentou Resposta à Acusação (fls.114/117).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.118/119), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado (fls.145).

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa, requereu a absolvição do acusado pela atipicidade de sua conduta, no

que se refere aos delitos de porte de munições, porte de arma branca e falsa identidade. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com eventual reincidência; a fixação de regime inicial aberto; e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

È caso de procedência da ação penal.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), Termos de Depoimento (fls.04 e 05), Boletim de Ocorrência (fls.07/09), Auto de Exibição e Apreensão (fl.10), Relatório Final (fls.36), Laudo Pericial de Exame Inicial (fls. 59/61), Laudos Periciais de Balística (fls.62/65 e 66/70) e pela prova oral produzida em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha policial Jarbas Moura de Oliveira, esclareceu que era dia de carnaval. Não lembra o motivo da abordagem, mas quando foram abordá-lo ele correu. Ele estava vestido de "Rambo", calça militar e uma fita na cabeça. A arma foi encontrada na cintura. Ele tinha também uma machadinha que salvo engano estava na cintura. Ele passou o nome errado e na Delegacia foi constatado que ele era procurado pela polícia. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Que o local em que ele foi abordado é frequentado por muitos usuários de drogas, sendo parte da região conhecida como "Cracolândia".

No mesmo sentido, a testemunha policial Michel Augusto Cantarino, afirmou que estava em patrulhamento, atuando na "Operação Carnaval", quando foram abordar um indivíduo que estava em atitude suspeita. Era calor e ele de blusa de frio. Se aproximaram dele e ele começou a desviar o olhar. Não se recorda das vestes dele. Localizaram a arma com duas munições intactas e na perna a machadinha. Ele deu um nome falso e só na Delegacia constataram que ele era procurado pela polícia e tinha outro nome.

Em seu interrogatório judicial o réu RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES, confessou parcialmente os fatos. Afirmou que estava foragido em razão de uma processo por uso de drogas. Que foi brincar o carnaval. Vestiu uma calça camuflada, uma jaqueta camuflada e colocou uma fita na cabeça. Colocou o simulacro na cintura. A machadinha, pintou de vermelho e colocou na cintura, a machadinha não tinha corte. Estava aproveitando o bloquinho da república. A polícia passou e ficou olhando muito para si. Ficou nervoso porque estava foragido. Eles abriram a viatura e abriram as portas. Eu fui para a multidão andando. Eles vieram atrás de mim e me colocaram no chão e me agrediram. Tentaram puxar meu nome e não conseguiram. Quando chegou lá e tinha um repórter do Datena estava lá. Fizeram maior sensacionalismo, disseram que eu era perigoso e estava armado. Apresentaram duas "balas", munições, para me ferrar. Não eram minhas. Está constrangido. Assumiu que era foragido, mas naquele dia não estava fazendo nada de errado, estava só aproveitando o Carnaval. Está envolvido em um furto de um celular, em razão de uma recaída nas drogas, mas neste dia não fez nada. Não forneceu o nome falso para os policiais, falou, apenas, que seu nome era Rafael Vanderlei. Se evadiu do regime semi-aberto. Que não havia razão para que portasse as munições, uma vez que a arma era um simulacro. Pede desculpas pela situação.

Estas são as provas colhidas nos autos.

De início, anoto que não restam dúvidas da apreensão das referidas munições em poder do acusado, consoante o depoimento veemente e fidedigno das testemunhas policiais, corroborado pelo autor de exibição e apreensão de fls. 10 e pelo laudo pericial de balística de fls. 62/65, que atestou a eficácia da munição.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Outrossim, a versão apresentada pelo acusado, de que as referidas munições foram apresentadas pelos agentes policiais, se mostra fantasiosa e isolada nos autos, já que não apresentou qualquer prova neste sentido.

Ademais, em que pese o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), é certo que tal entendimento verifica-se em casos excepcionais, não suplantando o entendimento já consolidado pela jurisprudência de que: "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta". (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Afastada, portanto, a tese defensiva de atipicidade da conduta, reputo caracterizada a infração penal em questão.

No mesmo sentido no que se diz ao delito de falsa identidade, este também se mostrou comprovado com base na análise dos autos, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, que foram categóricas ao afirmar que o indivíduo forneceu nome falso, sendo que, posteriormente, foi identificado como sendo a pessoa de Rafael Vanderlei Osti Alves, vez que era foragido da Justiça.

Acrescento que não prevalece o argumento da combativa defesa pela atipicidade de tal conduta, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes." (STF, Tema nº 478, RE 640139, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 22/09/2011)

Da mesma forma, quanto ao delito de porte de arma branca, confirmado pelas testemunhas policiais e incontroverso, vez que confessado pelo réu.

Sendo certo que o Laudo Pericial de Exame Inicial (fls. 59/61), atesta que "A(s) peça(s) descrita(s) além das finalidades a que se destina(m) pode(m) ser utilizada(s) com eficácia como instrumento para intimidar, ameaçar, agredir e/ou lesionar pessoas."

Daí decorre que não há que se falar em adequação social da conduta do agente que dirige-se a festividade portando tal instrumento, cuja presença ostensiva intimida os demais. Ou seja, não é usual e socialmente adequado e reconhecido que usando-se do pretexto de tratar-se de uma fantasia, uma pessoa dirija-se a uma festividade pública portando objeto tão contundente.

Por todo o exposto, caracterizadas, portanto, as infrações penais, passo a dosimetria da pena.

Rafael Vanderlei Osti Alves, esclareceu que conta 33 anos de idade, é casado e tem dois filhos, um de 6 e uma de 4 anos de idade. Eles estão com a sua esposa (mãe das crianças) nesse momento. Estudou até a 6ª série. Parou para trabalhar no CEAGESP, para ajudar a família. Parou de estudar mais ou menos com 19 anos de idade após ter feito um supletivo. Era ajudante de mestre de obra. Ganhava R\$ 80,00 dia de trabalho. Mora em casa própria com a esposa, os filhos e sua mãe. Elas duas trabalham. Já foi processado antes por roubo e por furto, também tem algumas passagens por uso de drogas, já esteve internado em clínica de recuperação. Atribui os seus problemas ao seu vício em drogas.

Juntada a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls.20/24) e a Folha de Antecedentes (fls.25/35) atualizadas do réu.

1.1 Do crime de porte de munições:

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (Auto de nº 0022233-60.2008.8.26.0050 - 25ª Vara Criminal), devendo a pena ser aumentada em 1/6, chegando-se a 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a reincidência (Autos de nº 0003963-27.2018.8.26.0635 - 23ª Vara Criminal). Desse modo, constatada a incidência da agravante, a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando ao patamar de 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, reputo não haver nada que se valorar. Razão pela qual, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

1.2 Do crime de falsa identidade:

Uma vez que reputo o fato não constitui elemento de crime mais grave, entendo adequada e suficiente a aplicação da pena exclusiva da pena de multa tal como facultado no tipo penal.

Assim, na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (Auto de nº 0022233-60.2008.8.26.0050 - 25ª Vara Criminal), devendo a pena ser aumentada em 1/6, chegando-se a 11 dias-multa..

Na segunda fase, verifica-se a reincidência (Autos de nº 0003963-27.2018.8.26.0635 - 23ª Vara Criminal). Desse modo, constatada a incidência da agravante, a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando ao patamar de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Razão pela qual, torno definitiva a pena de 12 (doze) dias-multa.

1.3 Da contravenção de porte de arma branca

Consideradas as circunstâncias do caso, sobretudo a justificativa do réu - de que arma tratava-se de elemento de sua fantasia -, o que não o exime de culpa, contudo reduz significativamente a reprovação social de sua conduta, entendo adequada e suficiente a aplicação exclusiva da pena de multa, tal como facultado no tipo penal.

Assim, na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (Auto de nº 0022233-60.2008.8.26.0050 - 25ª Vara Criminal), devendo a pena ser aumentada em 1/6, chegando-se a 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a reincidência (Autos de nº 0003963-27.2018.8.26.0635 - 23ª Vara Criminal). Desse modo, constatada a incidência da agravante, a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando ao patamar de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Razão pela qual, torno definitiva a pena de 12 (doze) dias-multa.

No mais, os crimes foram praticados em concurso material de crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas serem somadas, perfazendo o total de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal já que não há nos autos informações sobre a situação financeira do acusado.

Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES, como incurso nos artigos 16, caput da Lei n.

10.826/03, art.19, caput, do Decreto-Lei n.3.688/41 e art. 307 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-se a pena de de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Nos termos do art. 44, caput, do C.P., inviável é a substituição das penas, sendo também inviável a aplicação do sursis nos termos do art. 77, caput, também do C.P. Atentando-me aos critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena, considerado o montante de pena aplicado e a reincidência do acusado.

Concedo o direito de recurso em liberdade ao acusado, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não sobrevieram motivos que determinassem a sua custódia cautelar.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e comunique-se a vítima consoante disposição legal.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Concedo ao réu o benefício da justiça gratuita. Assim, fica dispensado do recolhimento das custas processuais.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA